

1501790-72.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... determinação legal, para fins de tráfico ilícito, a quantidade de 122 (cento e vinte d e duas porções de crack, pesando 8,030 gramas).

Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina pela "Praça Schmidt", local bastante conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado, que também já é conhecido nos meios policiais, motivando a abordagem, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501790-72.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501790-72.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2211600/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 19445810 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

3903/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2211600 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

3903/21/919 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou MÁRIO RIBEIRO DA SILVA , devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque desde data não precisada, seguramente até o dia 05 de agosto de 2021, quando acabou preso em flagrante delito, após adquirir de maneira escusa, o acusado trazia consigo par entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico ilícito, a quantidade de 122 (cento e vinte d e duas porções de crack, pesando 8,030 gramas).

Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina pela "Praça Schmidt", local bastante conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado, que também já é conhecido nos meios policiais, motivando a abordagem, sendo constatado em revista pessoal que trazia consigo, na sua genitália, 122 "pedras" de crack, acondicionadas em saco plástico, separados de forma segmentada, em formato de tranças, e no bolso da calça a quantia de R\$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos). Indagado, o denunciado informalmente confessou a propriedade da droga.

Diante dos fatos, o réu recebeu voz de prisão em flagrante delito e, conduzido até o distrito policial, na presença da autoridade, ao ser formalmente inquirido, negou o tráfico de drogas (fl. 05).

Após regular apreensão (auto de exibição e apreensão fls. 11/12) e fotografias de fls. 22/23, o material foi submetido à perícia, conforme laudo de constatação preliminar (fls. 17/19) e o laudo toxicológico definitivo (fls. 90/91) atestando-se a presença da substância da Metil Benzoil Ecgonina (Cocaína).

Foi determinada a citação do acusado por edital, bem como expedição de mandado de prisão (fls. 127). O réu foi preso em 27 de fevereiro de 2022. O acusado O acusado foi notificado (fls.150), ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas constantes da denúncia (fls.156). A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fl. 95). O acusado foi citado (fls.188).

Durante a instrução judicial, foram colhidos o depoimento de duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia, observando-se na dosimetria penal a confissão do acusado. Devendo ser afastado o parágrafo 4º, do artigo 33 Lei de Tóxicos. Fixação do regime fechado.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de outro entendimento, a fixação da pena mínima, o reconhecimento da confissão, reconhecimento do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, a fixação do regime aberto e a substituição pela pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Passo à decisão.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos, tendo em vista o auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), o auto de exibição e apreensão (fls.11/12), pelo laudo provisório de constatação (fls. 17/20), pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo, que concluiu que o material submetido à perícia continha METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", substância que se encontra relacionada na Lista "F" da Portaria 344, de 15.05.98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, como substância entorpecente de uso proscrito no Brasil. Em Juízo, o acusado admitiu a posse e a propriedade dos entorpecentes que foram apreendidos, alegando que a substância era para seu consumo, uma vez que é dependente químico. Afirmou que na data dos fatos foi até a Praça Schmidt comprar as drogas para seu consumo, tendo pago R\$300,00 pela 122 pedras de crack. Esclareceu que é frequentador do local dos fatos, inclusive costuma pernoitar no local, embora tenha casa e família na Cidade de Serrana. Afirmou que os entorpecentes destinavam-se ao seu consumo e que comprou uma quantidade maior para

não ficar indo até o traficante.

O Policial Militar Nilson Rodrigues Neto relatou que encontrava-se em patrulhamento pelo local dos fatos, Praça Schmidt, local bastante conhecido como ponto Tráfico de Drogas, quando avistaram o acusado, que também é conhecido nos meios policiais por frequentar o local, razão pela qual procederam a abordagem. Em busca pessoal logrou êxito em encontrar, escondido na genitália dele, 122 pedras de crack acondicionadas em saco plástico e no bolso da calça que trajava a quantia de vinte e dois reais e cinquenta centavos em dinheiro. Indagado. O réu confessou o delito. Esclareceu que já havia abordado o acusado, no entanto, na ocasião nada de ilícito foi com ele localizado. Não foi realizada campana no local.

No mesmo sentido foi o depoimento do miliciano Diego Júnior Zanandrea asseverando que estava em patrulhamento de rotina, pela Praça Schmidt, local bastante conhecido por sua intensa traficância, quando avistou o acusado, que também é conhecido nos meios policiais, mostrou-se muito nervoso e fez menção de tentar fugir da abordagem, razão pela qual a equipe policial procedeu a abordagem. Em busca pessoal foram localizadas, escondida na genitália do acusado, 122 pedras de crack e no bolso da calça a quantia de vinte e dois reais e cinquenta centavos em dinheiro. Indagado, o indiciado confessou a propriedade da droga. Esclareceu que já havia abordado o acusado, no entanto, na ocasião na da ilícito foi encontrado.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o acusado praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia, conduta que ele espontaneamente confessou em juízo, admitindo a posse e a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdades nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”. (STF – RTJ 88/371).

A confissão do acusado deve ser reconhecida, uma vez que não se encontra isolada no contexto probatório, ao contrário, foi integralmente corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, mormente pelos seguros e unânimes depoimentos dos policiais militares Diego e Nilson que afirmaram que abordaram o acusado no local os fatos, conhecido por intensa traficância, sendo que com ele foram localizadas 122 pedra de crack e certa quantia em dinheiro.

No mais, a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função de zelar pela Segurança Pública, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Vale conferir os relatos prestados pelos milicianos, cujos depoimentos revelaram-se precisos, coerentes e convergentes; insuspeitos, até porque deixaram evidente a maneira como o acusado admitiu a propriedade da droga, bem como sua posterior comercialização. portanto, merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimentos de policiais - Admissibilidade - Inexistência de suspeição e contradição - Hipótese em que os testemunhos são harmoniosos, claros e precisos - Recurso não provido. Os depoimentos de policiais que se apresentarem harmoniosos, claros e precisos não podem sofrer desmerecimento como prova criminal”. (Apelação Criminal n. 173.078-3 - Guarujá - Relator: FRANCO DE GODOI - CCRIM 3 - V.U. - 12.12.94);

Da mesma maneira, é o posicionamento da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: "os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6ª Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).

De mais a mais, os policiais que efetuaram a prisão do réu não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a inocente. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelos milicianos.

Eventual contradição nos depoimentos dos policiais não têm o condão de beneficiar o réu, pois se devem ao grande número de ocorrências por tráfico de drogas por eles atendidas, bem como ao tempo decorrido, vez que Nilson e Diego o foram ouvidos mais de seis meses depois da data dos fatos, o que podem levá-los a confundir pequenos detalhes. Sim, porque, tais contradições referem-se apenas a detalhes da ocorrência, pois, na essência, suas declarações foram unânimes, tais como a localização das 122 pedras de crack escondidas na genitália do acusado, além da quantia em dinheiro no bolso da calça.

Saliente-se que o fato de não terem os policiais visto o acusado negociando o entorpecente não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do mesmo, vez que, para fins de caracterização de tráfico, não é indispensável que o agente seja surpreendido vendendo a droga. A figura típica capitulada no artigo 33, "caput", da lei 11.343/06 é um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "(...) trazer consigo, ter em depósito (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", o que ficou sobejamente demonstrado nos autos. Portanto, deve o réu ser responsabilizado pelo disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja conduta típica ficou devidamente caracterizada.

A alegação do acusado no sentido de que comprou às 122 pedras de crack para não ter ficar indo até o traficante não merece prosperar. Isso porque, a quantidade de entorpecente adquirida se mostra incompatível com a conduta adotada por um mero usuário, que de forma geral adquire uma ou outra porção de entorpecente para de imediato consumi-las, exatamente para não ser confundido com o traficante. Ademais, em seu depoimento em juízo o acusado afirmou que é frequentador do local dos fatos, inclusive costuma pernoitar no local, uma praça, portanto seria desnecessário adquirir de uma só vez 122 pedras de entorpecente.

A quantidade de droga apreendida, embalada de forma individual, pronta para a imediata comercialização, bem como a apreensão de dinheiro, deixa fora de dúvida que os entorpecentes seriam destinados ao nefasto comércio.

Inviável a desclassificação do delito imputado ao acusado para a figura prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois sabe-se, que somente a assertiva de ser dependente químico, não enseja a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/06, vez que a eventual condição de usuário de drogas, não afasta a condição de traficante. Sabe-se que é usual, nesta seara, o vendedor de drogas ser, igualmente, usuário. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - rel. Onei Raphael - RTJSP 101/498). No mesmo sentido: RT 837/595 (TJSP - ap.1468651/0-00 - 14ª Câmara - j.31/03/2005, rel. Wilson Barreira) e RT 841/533 (TJSP - ap. 494.181-3/5-00 - 5ª Câmara - j.28/07/2005 - rel. Dês. Pinheiro Franco).

Destarte, tendo ficado demonstrada a autoria e a materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a condenação é de rigor.

Colocadas tais ponderações, passo a fixar a pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consigne-se que, embora o acusado ostente uma condenação, no JECRIM, pelo artigo 28 da Lei de Drogas, entendo que referido apontamento não pode ser usado para majorar a pena por maus antecedentes, tampouco para que seja afastado o parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE PORTE OU POSSE DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AUMENTO MANTIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento firmado pela Sexta Turma no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/8/2018), revela-se desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, argumento que também se aplica para os maus antecedentes. 2. Descabe o reconhecimento de outros fundamentos para manter o aumento pelos maus antecedentes e reincidência, considerando que a Corte a quo, em apelação, visualizou a multirreincidência, mas ponderou que tal fundamento só foi utilizado para fixação do regime. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 552.355/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). (grifo meu).

Reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de aplicar o redutor pois a pena aplicada foi no mínimo legal.

Tendo em vista a primariedade do acusado e a não vinculação à organização criminosa, aplico a regra contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e reduzo a sua pena em dois terços (2/3), resultando a reprimenda em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

Tendo em vista que o réu é tecnicamente primário, houve a imposição de pena inferior a quatro anos, o crime não foi cometido mediante violência, bem como a culpabilidade, os antecedentes e demais requisitos previstos no inciso III, do referido artigo indicam a substituição é suficiente, promovo-a, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Em consequência e observando-se o parágrafo 2º, do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal, e multa no valor de dez (10) dias-multa, a serem somadas aos cento e sessenta e seis (166) dias-multa da sanção originária e revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, considerando-se a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, sendo suficiente para fins de prevenção e repressão criminais.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra MÁRIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA RG. 8505722/SP, qualificado nos autos, e o CONDENO, com fundamento no artigo 33, caput, combinado com parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de (01) um ano e (08) oito meses de reclusão-substituída por prestação de serviços à comunidade, por igua period da

condenação e multa no valor de dez (10) dias-multa-e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado, e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

À vista da pena imposta, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, confirmada condenação, expeça-se guia de execução, e tudo mais que for necessário para o cumprimento da presente sentença.

Determino o perdimento do valor depositado às fls.89 em favor da União.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesp, nos termos da Lei Estadual nº 11608/03, ficando a execução suspensa nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA